

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5646/2533

การสื่อสารแห่งประเทศไทย
นางอัมพร พันธุ์พาณิชย์ หรือ วสุพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ เนื่องจากสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระหนี้ค่าใช้บริการโทรศัพท์ตามฟ้องเริ่มวันที่ 1 เมษายน 2526 โจทก์ฟ้องเกินกำหนดไม่อาจบังคับจำเลยได้ คำให้การดังกล่าวได้แสดงเหตุแห่งการขาดอายุความแล้ว

ผู้ให้บริการวิทยุโทรศัพท์ระหว่างประเทศของโจทก์ โดยเครื่องโทรศัพท์ที่เช่าจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยผ่านเครื่องวิทยุโทรศัพท์ของโจทก์ จะต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่โจทก์กำหนดไว้ ค่าบริการดังกล่าวก็คือสินจ้างนั่นเอง ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ดำเนินการรับทำการงานต่าง ๆ เมื่อโจทก์เรียกเอาสินจ้างอันพึงจะได้รับในการนั้นจากจำเลย สิทธิเรียกร้องดังกล่าวจึงมีอายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7).

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้เช่าโทรศัพท์จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เมื่อระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๖ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๒๖ มีการใช้บริการของโจทก์พูดวิทยุโทรศัพท์ต่างประเทศจากหมายเลขที่จำเลยเป็นผู้เช่าจำนวน ๖ ครั้ง

เป็นเงิน ๕,๒๐๐ บาท โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว จำเลย
เพิกเฉย ขอให้พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยติดค้างค่าใช้บริการโทรศัพท์ตามฟ้องและฟ้อง
โจทก์ขาดอายุความ สิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระหนี้เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๖
โจทก์ฟ้องเกินกำหนดไม่อาจบังคับจำเลยได้

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยยังไม่ได้ชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์แก่
โจทก์ แต่คดีของโจทก์ขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว โจทก์ฎีกาประการแรกว่าที่ศาลชั้นต้น
กำหนดประเด็นข้อพิพาทเรื่องอายุความไว้นั้นไม่ถูกต้องเพราะจำเลยมิได้แสดงเหตุ
แห่งการขาดอายุความไว้ในคำให้การ จึงเป็นคำให้การที่ไม่ชอบ ไม่เป็นประเด็นข้อ
พิพาทในเรื่องอายุความพิเคราะห์แล้ว จำเลยให้การว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความ
เนื่องจากสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระหนี้ค่าใช้บริการโทรศัพท์ตามฟ้อง เริ่มวันที่๑
เมษายน ๒๕๒๖ โจทก์ฟ้องเกินกำหนดไม่อาจบังคับจำเลยได้ศาลฎีกาเห็นว่า คำ
ให้การจำเลยดังกล่าวได้แสดงเหตุแห่งการขาดอายุความแล้ว ที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ประเด็นข้อพิพาทเรื่องอายุความจึงชอบแล้ว

โจทก์ฎีกาประการสุดท้ายว่า คดีของโจทก์ไม่ขาดอายุความ ศาลฎีกาเห็นว่า
โจทก์เป็นนิติบุคคลมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการและการปฏิบัติการด้าน

ไปรษณีย์และโทรคมนาคมเพื่อความสะดวกแก่ประชาชนแม้โจทก์จะเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ผู้ใช้บริการวิทยุโทรศัพท์ระหว่างประเทศของโจทก์โดยเครื่องโทรศัพท์ที่เช่าจาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยผ่านเครื่องวิทยุโทรศัพท์ของโจทก์จะต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่โจทก์กำหนดไว้ ค่าบริการดังกล่าวก็คือสินจ้างนั่นเองดังนี้ถือว่า โจทก์เป็นผู้ดำเนินการรับทำการงานต่าง ๆ เมื่อโจทก์เรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้นจากจำเลย สิทธิเรียกร้องดังกล่าวจึงมีอายุความ ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา๑๖๕(๗) ข้อเท็จจริงได้ความว่าสิทธิเรียกร้องของโจทก์อันมีต่อจำเลยครั้งหลังสุดเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๒๖ โจทก์มาฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๒๙ เป็นเวลาเกิน ๒ ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความ

พิพากษายืน.

(เสียง ตีวีมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

ศาลแขวงพระนครใต้ - นายชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์

ศาลอุทธรณ์ - นายสถิตย์ ไพเราะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ